



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/3/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובעת 1 מיקדן אם - 1 (2002) בע"מ, חברה 513273672

באמצעות ב"כ: עו"ד ממשרד יוסי אברהם ושות'
דניאל פריש 3 (המגדל), תל אביב
טל': 036086888 פקס: 036963801

נגד

נתבעים 1 יובל דימול ושות' עורכי דין
לוי משה 11, ראשון לציון

2 יובל דימול, ת.ז. [REDACTED]
לוי משה 11, ראשון לציון

החלטה

- עניינה של התביעה דנן בטענה לחוב כספי שחבים הנתבעים כלפי התובעת בהיותה חברת הניהול והאחזקה בבניין מסחרי הידוע כ- "אמ 1" ברח' משה לוי 11 בראשון לציון, הרשום כבית משותף כגוש 6097 חלקה 217, בשל אי תשלום דמי הניהול שהושתו בקופה הרלבנטית על תתי חלקות 174 ו-175, הרושמים ע"ש הנתבעת 1 בלבד (להלן: **הנתבעת**).
- בהתאם להחלטתי בתום הדיון שהתקיים בפני ביום 8.7.21, הגישה התובעת טיעוניה מדוע אין למחוק את הנתבע 2 (להלן: **הנתבע**) מכתב התביעה, על אף שאינו רשום כבעל זכויות במשרדים הרשומים ע"א הנתבעת בלבד.

טיעוני התובעת

- הנתבעת היא חברת עורכי דין שאינה מוגבלת במניות, כלומר אינה חברה בערבון מוגבל ומשמעות הדבר כי בעלי המניות בה, קרי הנתבע, אחראי לכל דבר ועניין לו אחראית הנתבע. הנתבע הוא בעל המניות היחיד ודירקטור היחיד. כך קובע סעיף 159 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (להלן: **חוק לשכת עורכי הדין**), וכן סעיף 35 לחוק החברות, תשנ"ט-1999.
- בפסה"ד בסע"ש (ת"א) 47706-02-19 בינשטוק נ' ארניידף עו"ד (נבו, 7.11.2020, להלן: **ענין בינשטוק**) נדונה הסוגיה ונקבע כי:

11". בהתאם לסעיף 59א(1) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961
חברת עורכי דין אינה חברה בערבון מוגבל ו"אין בקיומה ... כדי
לגרוע מאחריותו האישית של עורך דין כפי שהיתה קיימת אלמלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החברה או חברותיה בה" (סעיף 59(1) לחוק). עקב כך, לא נדרשת תביעה להרמת מסך בין חברת עורכי דין לבין בעלי מניותיה (כאמור בבר"ע (ארצי) 53034-02-19 אלי בן חיים חברת עורכי דין נ' אנדראה ויואנה מלמוד (27.8.2019), פסקה 24 לפסק הדין).
12. משמע, לענייננו, חוב שהנתבעת תצטרך לשלם לתובעת יהיה גם חוב של בעלי המניות שלה, להם יש אחריות אישית.

...

14. הואיל וכאמור אין בקיום חברת עורכי דין כדי לגרוע מאחריותו האישית של עורך דין בה והואיל ועו"ד קיסטר ועו"ד ארנרייך היו בעלי מניות בנתבעת במועדים הרלבנטיים לתביעה דנן (הגם שבסמוך להגשתה הועברו המניות לעו"ד קיסטר והוא הפך לבעלים יחיד), הרי ששניהם צדדים ראויים ונכונים להליך.

5. עוד מפנה התובעת לנספחים שצורפו לכתב ההגנה, בהם מענה לפניות התובעת אל הנתבעים, עליהם חתום הנתבע באופן אישי המציג עצמו כבעל הנכס בגינו נשלחו הרישות לתשלום דמי ניהול.
6. אין הפרדה בין הנתבעים, כמקובל בחברות בערבון מוגבל, ועל כן למפקח סמכות עניינית לדון גם בתביעה נגד הנתבע שכן קיימת זהות משפטית בין הנתבעים. ככל שתמחק התביעה נגד הנתבע תאלץ התובעת להגיש הליך משפטי נוסף ומיותר נגד הנתבע לאחר מתן פסק דין נגד הנתבעת.

טענות הנתבע

7. פסה"ד בעניין בינשטוק קבע כי ניתן לתקן את כתב התביעה כך שיצורפו, כנתבעים, עורכי הדין שהיו בעלי המניות בחברת עורכי הדין הנתבעת, בשל כך שאותה חברת עורכי דין נקלעה להליך של חדלות פירעון והוגשה בקשה למחוק אותה מכתב התביעה ולתבוע תחתיה את בעלי מניותיה. הנתבעת אינה חדלת פירעון ואף לא נטען כך.
8. העובדה כי לבעלי המניות של חברת עורכי דין אחריות אישית לחובות החברה אינה מבטלת את מעמדה כאישיות משפטית נפרדת, כפי שנקבע בסעיף 4 לחוק החברות.
9. המשרדים בגינם הוגשה תביעת החוב מושא כתב התביעה רשומים ע"ש הנתבעת בלבד (תתי חלקות 174, ו-175) בעוד כתב התביעה מפרט כי הסכסוך הוא בין "מתחזק" לבין "בעל דירה" כמשמעותו בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק המקרקעין) ואינו מגלה עילת תביעה נגד הנתבע. הואיל והנתבע אינו בעל זכויות בבית המשותף למפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לדון בתביעה נגדו לפי סעיף 72 לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

10. סעיף 59א לחוק לשכת עורכי הדין קובע:

(א) עורך דין לא יעסוק במקצועו כחבר בחברת עורכי דין אלא אם נתקיימו אלה:

(1) החברה רשומה בישראל לפי פקודת החברות ואין לה כל הגבלה על אחריות בעלי המניות בה;

(2) ...

(3) ...

ואילו סעיף 159 לחוק לשכת עורכי הדין קובע:

(א) אין בקיומה של חברת עורכי דין ובהיות עורך דין חבר בה כדי לגרוע —

(1) מאחריותו האישית של עורך הדין כפי שהיתה קיימת לולא החברה או חברותו בה;

(2) ...;

11. מקובלת עלי טענת הנתבע כי הנתבעת מהווה אישיות משפטית עצמאית ונפרדת כשלעצמה. אם לא תאמר כן, לא היה מקום כלל להגיש תביעה נגדה, מה גם שזכויות הבעלות במשרדים מושא התביעה רשומות על שמה ועל שמה בלבד. אולם, אין בכך כדי למנוע את צירוף הנתבע כבעל דין דרוש והכרחי וכמי שנושא באחריות אישית לחובת החברה.

12. למעשה קיימת זהות כמעט מלאה בין הנתבע לנתבע מקום בו הנתבעת היא חברה שאינה בערבון מוגבל וכאשר הנתבע הוא בעל המניות היחיד והמנהל היחיד שלה. אכן, ברגיל, זכאים בעלי מניות וכמובן דירקטורים בחברה, לחסות מאחורי מסך ההתאגדות של חברה שהוקמה ובלבד ומדובר בחברה בערבון מוגבל. אולם, המחוקק מצא לנכון לקבוע כי חברת עורכי דין, קרי חברה שכל בעלי מניותיה הם עורכי דין, לא תוכל להנות מהיתרונות של חברה בערבון מוגבל ובעלי מניותיה לא יוכלו לחסות מאחורי מסך ההתאגדות של חברה כזו, כאמור בסעיפים 59א ו- 159 לחוק לשכת עורכי הדין ובהתאמה לסעיף 35 לחוק החברות.

13. בלא הנתבע אין זכות קיום לנתבעת. אלמלא נוסדה הנתבעת סביר ביותר להניח כי הנכסים שחויבו בדמי הניהול מושא התביעה היו נרשמים ע"ש הנתבע. הנתבע הוא בעל המניות היחיד והמנהל היחיד של הנתבעת וחתום באופן אישי על כל המכתבים שנשלחו אל התובעת בנוגע לחובות מושא התביעה דנן ואף מייצג אותה בהליך שלפני.

14. לא יכולה להיות מחלוקת כי, היה וייתן פס"ד כנגד הנתבעת המחייב אותה לשלם לתובעת סכום כלשהו, תהיה רשאית התובעת לנקוט בהליך לגביית החוב גם נגד הנתבע עצמו (וראו ענין בינשטוק). ברם, דומה כי לשם כך יהיה עליה לטרוח ולהגיש תביעה נפרדת בפני ערכאה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/3/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- נפרדת ואיני מוצא לכך כל הצדקה. ודוק: אין כל הכרח כי תביעה נגד בעלי מניות של חברת עורכי דין תוגש רק באם יוכח כי אותה חברה היא חדלת פירעון.
15. הנתבע טוען כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה נגדו שכן הוא אינו "בעל דירה" בבית המשותף אשר התובעת משמשת בו כ"מתחזק", כמשמעות מושג זה בסעיף 72(ב) לחוק המקרקעין. קבלת טענה זו משמעותה כי יש לפצל את התביעה כנגד הנתבעים בין שתי ערכאות שונות, בין אם במקביל ובין אם רק בתום פס"ד נגד הנתבעת. ברור כי תוצאה זו אינה רצויה כלל ותוביל לכפל התדיינות ובזבוז משאביה היקרים של מערכת המשפט.
16. הואיל ואין צורך להרים את מסך ההתאגדות בין חברת עורכי דין לבין בעלי המניות שלה אני סבור כי אין כל מניעה לצרף לכל תביעה המוגשת לפני המפקח על רישום מקרקעין כנגד חברת עורכי דין, ומצויה בגדר סמכותו העניינית מכח סעיף 72 לחוק המקרקעין, כל אחד מבעלי מניותיה. אני סבור כי רק מקום בו יתברר כי צירוף עורך דין כנתבע בשל היותו בעל מניות של חברת עורכי דין יכביד ויקשה על ניהול ההליך, יש מקום לבחון את מחיקתו מגדר ההליך. ברם, בנסיבות התביעה דנן ברור כי צירוף הנתבע רק יכול לסייע לניהול ההליך בהיות הנתבע בעל מניות ומנהל יחיד של הנתבעת, מייצג אותה בהליך וצפוי להיות העד העיקרי אם לא היחיד מטעמה.
17. צודק הנתבע בטענה אחת והיא כי כתב התביעה לא דק פורטא בפירוט העילה נגדו. בכתב התביעה נטענה עילת התביעה נגד הנתבעת והיא כי מדובר בתביעת חוב של "מתחזק" כנגד בעלים של נכס בבית המשותף, אך בנוגע לנתבע כתב התביעה הסתפק בתיאור הנתבעת כחברת עורכי דין את והנתבע כבעל מניות בה, בלא לחדד ולהבהיר כי מכוח סעיף 159 לחוק לשכת עורכי הדין הנתבע חייב באופן אישי בחובות הנתבעת, כפי שנעשה רק לאחר שהנתבע ביקש למחוק אותו מגדר כתב התביעה.
18. אשר על כן אני מורה על דחית בקשת הנתבע 1 להסרתו מכתב התביעה. בשל הפגם שנפל בכתב התביעה איני עושה צו להוצאות בגין דחית הבקשה.

ניתנה ביום 25 יולי 2021, ט"ז אב תשפ"א, בהעדר.

**אלעד אזור
מפקח על רישום מקרקעין**